

Manuale Operativo di Conformità AML / Antiriciclaggio

Vigilanza AED · Obblighi Amministratori Societari · Controllo Entrate & Mandati

NEW LIFE Sàrl · R.C.S. Luxembourg B 225.643 · Matricule National : 2018 2432 026

1. Quadro Normativo Lussemburghese & Vigilanza AED

Nel Granducato di Lussemburgo, la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (AML / LBC-FT) è disciplinata dalla Legge modificata del 12 novembre 2004.

NEW LIFE Sàrl è una società commerciale che eroga prestazioni di amministrazione societaria, direzione strategica e consulenza aziendale. Pertanto, NEW LIFE Sàrl non è un istituto bancario o finanziario e non è soggetta alla vigilanza diretta della CSSF.

L'autorità di vigilanza legalmente competente per NEW LIFE Sàrl è l'AED (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA), ai sensi dell'Articolo 2-1 (8) della Legge del 12 novembre 2004 che disciplina i prestatori di servizi alle società (TCSP) e gli amministratori indipendenti.

- Legge 12 novembre 2004: Normativa cardine che definisce gli obblighi di adeguata verifica, organizzazione interna e segnalazione.
- Legge 13 gennaio 2019 (RBE): Obbligo di registrazione e verifica dei Titolari Effettivi presso il registro LBR.
- Circolari AED 779 & 800: Linee guida operative emanate dall'AED e questionario annuale di valutazione del rischio AML.
- Cellule de Renseignement Financier (CRF): Unità di Informazione Finanziaria (FIU) lussemburghese per le segnalazioni di operazioni sospette (STR).

Punto Chiave AED

L'AED effettua ispezioni e controlli documentali sui professionisti e società non soggetti alla CSSF.

2. Obblighi Operativi di Conformità per NEW LIFE Sàrl

NEW LIFE Sàrl adotta un approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach) strutturato su 4 obblighi fondamentali:

- Adeguata Verifica (CDD): Acquisizione sistematica di visura camerale RCSL recente, statuto vigente e partita IVA.
- Verifica Titolari Effettivi (RBE): Identificazione di ogni persona fisica che detenga > 25% del capitale o il controllo effettivo.
- Screening PEP & Sanzioni: Rilevazione di Persone Politicamente Esposte e applicazione di vigilanza rafforzata ove richiesto.
- Soglie di Importo AML: Graduazione dei controlli: Standard (< 5k.), Vigilanza attiva (5k.-10k.), Due Diligence legale (> 10k.), Rafforzata (> 25k.).
- Conservazione 5 Anni: Obbligo di conservazione integrale di tutti i fascicoli KYC per almeno 5 anni dalla cessazione del mandato.

Termine Legale di Conservazione

Tutte le visure RCS, dichiarazioni RBE, documenti di identità e fatture sono conservati per almeno 5 anni.

3. Guida all'Uso del Modulo AML nell'Applicazione

Il modulo aml.html è stato espressamente strutturato per riflettere le fatturazioni e i mandati societari di NEW LIFE Sàrl:

- Ordinamento Decrescente: Le operazioni del 2026 e le più recenti sono visualizzate in alto nel registro.
- Perimetro Depurato: Include esclusivamente le 109 fatture reali di compensi (esclusi rimborsi spese anticipate e storni).
- Fascicolo KYC Interattivo: Accesso immediato con un click alla scheda di audit con salvataggio persistente in localStorage.
- Mappatura dei Mandati: Schede anagrafiche complete per le 14 società clienti (Europa Plus, Pals Advisors, Ersel, SICAV BG, SPF, ecc.).
- Esportazioni Multi-Formato: Generazione immediata di file Excel (25 colonne normate), CSV e Report Ufficiali PDF.

4. Il Simulatore di Due Diligence (Risk-Based Approach)

La sezione 'Simulateur Due Diligence' consente di calcolare il punteggio di rischio (score 0-100) per ogni nuovo cliente su 5 parametri:

- Forma Giuridica: SICAV regolata (+5 pt), Società Commerciale SA/Sàrl (+10 pt), SPF Patrimoniale (+15 pt), SCSp (+20 pt).
- Giurisdizione Sede: Lussemburgo / Zona Euro (+5 pt), Svizzera / UK / USA (+10 pt), Paesi Terzi non-UE (+35 pt).
- Fattore PEP: Presenza di Persona Politicamente Esposta (+35 pt e attivazione automatica Vigilanza Rafforzata).
- Complessità Azionariato: Controllo diretto (+0 pt), Catena multi-holding (+25 pt), Trust / Fiduciaria (+30 pt).
- Volume Compensi: < 25.000 · (+0 pt), 25.000 · - 50.000 · (+10 pt), · 50.000 · (+15 pt).

Soglie di Rischio

Score < 35 : Rischio Basso (CDD Standard) | Score 35-59 : Rischio Medio | Score · 60 o PEP : Rischio Elevato (